

Date
{Vandaag}

Referentie Nummer
{Referentienummer}

WAARBORG OVERHEIDSOPDRACHTEN

Opdrachtgever: {Uw contactgegevens}

Begunstigde: {Contactgegevens van de Begunstigde}

Wij verwijzen naar de overheidsopdracht voor aanneming van {Titel van de opdracht}, beschreven in de Bijzondere Aannemingsvoorwaarden {Referentie van de opdracht}, hierna genoemd "het Bestek", door u op {Datum van de opdracht} toegewezen aan {uw bedrijf} voor {Bedrag van de opdracht}.

De goede uitvoering van deze overheidsopdracht dient van het Bestek, verzekerd te zijn door een bankwaarborg conform artikel 26, 4° van het KB tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013.

Bijgevolg, in opdracht en voor rekening van {uw bedrijf} verbinden wij ons hierbij onherroepelijk ertoe u, onafhankelijk van de geldigheid of de juridische gevolgen van voormelde overheidsopdracht, op uw eerste verzoek, alle bedragen te vereffenen tot beloop van

{Bedrag van de waarborg} maximum.

De betaling zal gebeuren na ontvangst per aangetekende brief van uw verzoek tot betaling met vermelding van het geclaimd bedrag, vergezeld van:

- uw verklaring dat u een schuldvordering heeft op {uw bedrijf} ingevolge de goede uitvoering van voormelde overheidsopdracht volgens de bepalingen van bovenvermeld Bestek, en daarom beroep doet voor het bedrag van ; en
- een kopie van het PV van vaststelling van de tekortkomingen conform artikel 44§2 van voormeld KB; en
- uw verklaring dat {uw bedrijf} u zijn verweermiddelen niet heeft doen gelden overeenkomstig zelfde artikel 44§2.

Onderhavige waarborg zal vrijgegeven worden conform de bepalingen van artikel 33 van voormeld KB van 14 januari 2013.

Elke betaling uitgevoerd in het kader van deze waarborg vermindert de waarborg met het betaalde bedrag.



Alle correspondentie aangaande deze bankgarantie alsmede eventuele betalingsverzoeken dienen te worden gericht aan ING België N.V., Guarantee Department, Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel of per e-mail naar bankguarantees@ing.be.

DRAFT